

Êxodo 20, 25-26; 21, 1-5

gares, onde o meu nome fôr lembrado. Eu virei a ti, e eu te abençoarei.

25 Se tu me edificares algum altar de pedra, não o edificarás de pedras cortadas: porque êle ficará poluto, se vós empregardes na sua fábrica o cinzel. (4)

26 Não subirás por degraus ao meu altar, para que se não revele a tua torpeza. (5)

CAPÍTULO 21

ORDENAÇÕES ACERCA DOS ESCRAVOS. LEIS CONTRA OS HOMICIDAS, E OUTROS CRIMINOSOS. PENA DE TALIAO.

1 Eis-aqui as ordenações de justiça, que tu proporás ao povo.

2 Se tu comprares um escravo hebreu, êle te servirá seis anos, e ao sétimo sairá fôrro de graça. (1)

3 Êle se irá de tua casa com o mesmo vestido, com que tinha entrado nela. Se tiver mulher, também a mulher sairá com êle.

4 Mas se o senhor lhe deu mulher, e êle teve dela filhos, e filhas; a mulher, e os filhos serão de seu senhor, e êle escravo sairá com o seu vestido.

5 Se o escravo disser: Eu tenho amor a meu Se-

(4) **ALTAR DE PEDRA** — Esta proibição dá a esta lei a prova da sua antiguidade. No tempo do Êxodo, o emprêgo do ferro não tinha ainda passado para o uso comum dos hebreus.

(5) **NÃO SUBIRÁS POR DEGRAUS** — Esta lei caducou quando se regulou o vestuário sacerdotal (Êx 28, 42).

(1) **ÊLE TE SERVIRÁ** — No original hebraico está êle servirá. **E AO SÉTIMO SAIRÁ FÔRRO.** Uma prescrição do Levítico completa esta: no ano jubilar todos os escravos seriam libertos, ainda mesmo que não tivessem completado os seis anos (Lev 25, 39 ss).

nhor, a minha mulher, e a meus filhos; não quero sair a troco de ficar fôrro,

6 seu senhor o fará comparecer diante dos deuses; e depois tendo-o chegado à porta, e às umbreiras, lhe furará a orelha com uma sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. (2)

7 Se alguém vender sua filha para ser criada de servir, esta não sairá, como costumam sair as escravas.

8 Se ela desagradar aos olhos do amo, a quem fôra entregue, êle a porá em liberdade: Mas uma vez que a não quis ter consigo, não a poderá vender a algum povo estrangeiro.

9 Se o amo a casou com seu filho, tratá-la-á, como de ordinário se tratam as filhas.

10 Mas se êle depois casou seu filho com outra, dará à primeira o necessário para o seu casamento, e para o seu vestido, e não lhe negará o prêmio da sua virgindade.

11 Se êle não fizer estas três coisas, sairá a moça de graça, sem se lhe pedir dinheiro algum.

12 Todo o que matar de caso pensado um homem, será também morto.

13 Mas se êle o matou, sem lhe ter armado traição mas porque Deus o fêz cair entre as suas mãos, eu vos apontarei um lugar onde êle se poderá refugiar.

14 Todo o que matar um homem de caso pensado, e depois de lhe ter armado traição, vós o arrancareis do meu altar, para que morra.

(2) AOS DEUSES — Os Setenta traduziram ao tribunal de Deus êste hebraísmo que significa os magistrados que administram a justiça em nome e em lugar de Deus.

15 Todo o que ferir a seu pai, ou a sua mãe, morra. (3)

16 Aquêlê que furtar um homem hebreu, e o vender para escravo, convencido que fôr dêste crime, morra.

17 O que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra.

18 Se dois homens se travarem de razões, e um ferir o outro com pedra, ou punhada, e o ferido não morrer, mas ficar precisado a estar de cama;

19 se depois êle se levanta, e anda por fora firmando-se no seu bordão: Aquêlê, que o feriu, será dado por inocente; mas ficará obrigado a lhe pagar perdas, e danos à medida do tempo que o ferido não pôde trabalhar, e a dar-lhe tudo o que êle despendeu com os médicos. (4)

20 Se algum ferir o seu escravo, ou a sua escrava com uma vara, e êles lhe morrerem nas mãos, será tratado como culpável dêste crime.

21 Mas se êles sobreviverem um, ou dois dias, não ficará sujeito à pena, porque o seu escravo é preço do seu dinheiro.

22 Se dois homens brigarem um com outro, e um dêles ferir uma mulher pejada, que veio a parir a sua criança morta, ficando ela viva; será condenado a pagar

(3) **MORRA** — O texto original e a vulgata são mais expressivos: **morra de morte, morte moriatur**. Têm acusado Moisés de ser muito severo; antes de o julgar é preciso atender à sua época e ao seu intento. Moisés viveu numa era em que os costumes eram muito diversos dos atuais, o seu fim era diminuir o número dos criminosos, e constranger, pelo temor, os maus à prática do dever; e assim conseguiu domar homens ardentes, refrear paixões violentas, e garantir a segurança da vida de muitos fracos, promulgando leis sábias e penas salutaras.

(4) **MÉDICOS** — No original está e o fará curar — **iraphé** —; não se fala em médicos, porque a medicina não era ainda uma profissão entre os hebreus. O texto diz que o que ferir a sua vítima terá de a indenizar e de a curar.

quanto o marido da mulher quiser, e quanto ordenarem os árbitros.

23 Mas se a mãe morreu da ferida, dará vida por vida, (5)

24 ôlho por ôlho, dente por dente, mão por mão, pé por pé,

25 queimadura por queimadura, ferida por ferida, nódoa negra por nódoa negra.

26 Se um ferir no ôlho ao seu escravo, ou a sua escrava, e os deixar gázeos, dar-lhes-á carta de alforria pelo ôlho, que lhes tirou.

27 Se lhes fêz cair um dente, também os porá livres.

28 Se um touro ferir com as suas pontas um homem, ou uma mulher, e êles morrerem disso, apedrejar-se-á o touro, e não se lhe comerá a carne; mas o senhor do touro será inocente. (6)

29 Se o touro é já de tempos avezado a marrar, e o dono, tendo sido disso advertido, não o mandou estar encurralado; se êste animal matar um homem, ou uma mulher, o touro será apedrejado, e o dono matá-lo-ão.

30 Se se lhe permitir que rima a sua vida a preço de dinheiro, estará obrigado a dar por ela tudo o que se lhe pedir.

31 Se êste touro ferir com as suas pontas um rapaz, ou uma rapariga, o dono estará sujeito à mesma pena.

32 Se ferir um escravo, ou uma escrava, o dono do touro pagará ao dono do escravo trinta siclos de prata, e o touro será apedrejado.

(5) **DARÁ VIDA POR VIDA** — E' a pena de Talião, que figura na lei das Doze Tábuas, e que contudo Moisés minorou.

(6) **APEDREJAR-SE-A O TOURO** — Não que o touro seja tido como culpado, mas é um princípio estabelecido no Antigo Testamento; animal que causou dano seja punido, para inspirar ao homem horror pelo pecado.

Exodo 21, 33-36; 22, 1-4

33 Se alguém abrir, ou cavar uma cisterna, sem lhe deixar o bocal tapado, e nela cair um boi, ou um jumento;

34 o dono desta cisterna pagará o valor destas béstas, e as béstas serão para êle.

35 Se o boi dum homem escornar o boi doutro, e êste morrer da pontada, vender-se-á o boi vivo, e os dois donos repartirão entre si o preço; e também repartirão igualmente entre ambos o boi morto.

36 Se o dono do boi, que deu a marrada, sabia que êle de tempos era avezado a isso, e não o encurralou, dará boi por boi, e tôda a carne do boi morto será sua.

CAPÍTULO 22

**LEIS SOBRE O FURTO, A FORNICAÇÃO, A USURA, OS DIZIMOS,
AS PRIMÍCIAS.**

1 Se alguém furtar um boi, ou uma ovelha, e os matar, ou vender, restituirá cinco bois por um boi, e quatro ovelhas por uma ovelha (1)

2 Se um ladrão fôr achado arrombando a porta duma casa, ou escavando a parede para entrar, e sendo ferido, morreu da ferida: aquêle, que o feriu, não será culpado da sua morte.

3 Se êle matou o ladrão já de dia, cometeu homicídio, e será punido de morte. Se o ladrão não tiver por donde pague o furto, será vendido.

4 Se aquilo, que êle roubou, se acha ainda vivo em

(1) **QUATRO OVELHAS POR UMA OVELHA** — Estabeleceu o princípio de que a pena deve ser proporcional ao dano causado. Num país agrícola um boi é para o agricultor de primeira necessidade, e por isso o roubo reveste de maior gravidade, porque o dano é maior; a indenização também aumenta progressivamente, para reparar o mal feito.